

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 211/2535

นางอัญชิสา เจียมกิจวัฒนา หรือนางสุทธ
าทิพย์ ล้มรุ่งสุโข

โจทก์

นางสาวอรษา เจียมกิจวัฒนา

จำเลย

นายแสร์ สิทธิสमान ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยขอส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา ของศาลฎีกา
คือบันทึกการรายงานการตรวจพิสูจน์ลายมือของ นางสาวอรษาเจียมกิจวัฒนา ในบันทึก
การรับเงินฉบับลง วันที่ 9 มกราคม 2525 รายงานกระบวนการพิจารณาของศาลแขวง
นนทบุรีในคดีหมายเลขดำที่ 234/2534 ระหว่างนายอนันต์เจียมกิจวัฒนาโจทก์นาง
อัญชิสาเจียมกิจวัฒนาหรือนางสุทธาทิพย์ ล้มรุ่งสุโข จำเลย และคำสั่งศาลฉบับลงวัน
ที่19 กันยายน 2534 ดังที่แนบมาท้ายคำร้องนี้ ขอศาลได้โปรดอนุญาต รับไว้ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินจำเลยขาด
นัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นจึงพิจารณาไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษา
ให้จำเลยจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 94264เลขที่ดิน 2162 ตำบล
ท่าทราย (บางธรณี) อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ให้แก่โจทก์
หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอา คำพิพากษานี้แทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยยื่นคำร้อง ขอให้พิจารณาใหม่อ้างว่าได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัด
พิจารณา

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของ จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 118)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 128)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่ารายงานการตรวจพิสูจน์เป็นพยานหลักฐาน สำคัญในคดี
จึงอนุญาตให้รับเอกสารตามที่จำเลยขอยื่น ได้ตามขอ ให้จำเลยส่งสำเนาคำร้องแก้
โจทก์ทราบด้วย

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่ารายงานการตรวจพิสูจน์เป็นพยานหลักฐาน สำคัญในคดี
จึงอนุญาตให้รับเอกสารตามที่จำเลยขอยื่น ได้ตามขอ ให้จำเลยส่งสำเนาคำร้องแก้
โจทก์ทราบด้วย

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ